

채점포인트 & 답안 체크리스트

6단 채점표 — 제1문(설문 5) · 제2문(설문 1·2·3) | 총 100점

제1문 · 설문 5 물이용부담금 부과처분
위헌결정 소급효·하자의 정도·법적 효력

총점 20점

1 목차별 배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재	2점
II	취소소송 대상 처분 여부	3점
III	위헌결정 소급효가 갑에게 미치는지	6점
IV	부과처분 하자의 정도	5점
V	부과처분의 법적 효력	2점
VI	설문의 해결	2점
계		20점

2 채점자의 채점포인트

II. 취소소송 대상 처분 여부 3점

- 판례(처분 정의) — 행정청의 공법상 행위로서 법규에 의한 권리 설정·의무 부담을 명하거나 기타 법률상 효과를 직접 발생 → 국민 권리·의무에 직접 영향
- 사안 — 중부수도사업소장의 한강수계법상 행위, 물이용부담금 납부의무 부담을 명함 → 처분(= 원인자부담금처분)

III. 위헌결정 소급효 6점

- 판례 — 위헌결정의 효력은 당해사건 + 동종사건 + 병행사건 + 위헌결정 이후 같은 이유로 제소된 일반사건에도 미침
- 사안 — 甲은 위헌법률심판제청신청은 기각되었으나 헌재법 제68조 제2항 위헌심사형 헌법소원심판의 당사자 → 당해사건 → 소급효가 갑에게 미침

IV. 하자의 정도 5점

- 판례(중대명백설) — 무효가 되려면 하자가 중대한 법규위반 + 명백한 법규위반
- 사안 — 위헌결정 전(처분시)에는 법률의 위헌이 객관적으로 명백하다 할 수 없음 → 중대하나 명백성 결여 → 취소사유

V. 법적 효력 2점

- 취소사유 → 일응 유효한 공정력 발생
- 직권취소(불가변력 없는 한 소급무효) 하지 않고, 정송취소(불가쟁력 없는 한 소급무효)도 미확정 → 법적 효력 유효

3 수험생 답안현출 체크리스트

II 처분성

- 처분 정의 판례 정식 문구

- 원인자부담금처분 = 납부의무 부담 → 처분 결론

III 소급효

- 소급효 4유형(당해·동종·병행·일반사건) 판례 적시
- 위험심사형 헌법소원(헌재법 제68조 제2항) 당사자 = 당해사건 포섭

IV 하자의 정도

- 중대명백설(무효 요건) 적시
- 위험결정 전 명백성 부정 판례 → 취소사유 결론

V 법적 효력

- 공정력(일응 유효) 발생
- 직권취소·쟁송취소 모두 미실행 → 유효 결론

4 항목별 세부배점

항목	세부내용	배점
I	문제의 소재(대전제·소전제추출)	2점
II	처분 정의(판례) + 사안(원인자부담금처분)	3점
III	소급효 4유형 판례(당해·동종·병행·일반사건)	3점
	사안포섭 — 위험심사형 헌소 당사자 = 당해사건	3점
IV	중대명백설(무효 요건) 판례	2점
	사안 — 처분시 명백성 결여 → 취소사유	3점
V	공정력·직권취소/쟁송취소 미실행 → 유효	2점
VI	설문의 해결(묻는 문제에 대한 해답)	2점

5 득점 키워드 & 매칭별 예상득점표

채점 시 키워드 앞 ☐ 에 매칭된 항목을 ✓ 표시 (예상득점은 해당 묶음 매칭 기준)		
목차	득점 키워드	예상득점
I	☐ 대전제 ☐ 소전제추출	2점
II	☐ 법규에 의한 권리 설정·의무 부담 → 국민 권리·의무에 직접 영향 (처분 정의) ☐ 물이용부담금 납부의무 부담 = 원인자부담금처분 → 처분	3점
III	☐ 당해사건 ☐ 동종사건 ☐ 병행사건 ☐ 위험결정 이후 일반사건 (소급효 범위)	3점
	☐ 헌재법 제68조 제2항 위험심사형 헌법소원의 당사자 ☐ 당해사건 → 소급효가 갑에게 미침 (사안포섭)	3점
IV	☐ 중대한 법규위반 + 명백한 법규위반 (중대명백설·무효 요건)	2점
IV	☐ 위험결정 전에는 위헌이 객관적으로 명백하다 할 수 없음 ☐ 중대하나 명백성 결여 → 취소사유 (사안포섭)	3점
V	☐ 취소사유 → 일응 유효한 공정력 발생 ☐ 직권취소·쟁송취소 미실행 → 법적 효력 유효	2점
VI	☐ 묻는 문제에 대한 해답(하자 = 취소사유 / 효력 = 유효)	2점
총계		20점

6 전략적 시사점 & 출제의도

● 절대 누락 불가

III 에서 위헌제청신청이 기각되었더라도 위헌심사형 헌법소원(헌재법 제68조 제2항)의 당사자이므로 「당해사건」으로서 소급효가 미친다는 포섭, IV에서 위헌결정 전에는 명백성이 부정되어 「취소사유」라는 결론이 핵심.

● 고득점 분기점

III 소급효 4유형(당해·동종·병행·일반사건)을 모두 적시한 뒤 사안을 당해사건으로 정확히 성질결정하고, IV에서 중대명백설을 근거로 「중대 O·명백 X → 취소」의 2요소를 분리 포섭.

● 마무리

V 법적 효력은 공정력 → 직권취소·쟁송취소 미실행 → 유효의 흐름만 간결하게(2점 소배점). 각주의 예외적 무효 법리(위헌법률 근거 + 후행처분 미실행 시 무효확인 가능)는 본 사안 결론(취소사유)과 구별되는 참고 법리.

출제의도

위헌결정 소급효의 인적 범위(특히 위헌심사형 헌법소원 당사자의 당해사건성)와 위헌인 법률에 근거한 처분의 하자 정도(중대명백설 → 취소사유), 그로 인한 처분의 공정력·법적 효력을 단계적으로 논증하는 능력을 테스트합니다.

제2문 · 설문 1 용도변경 협의거부의 대상적격

자치사무·거부처분 3요건·협의의 처분성

총점 25점

1 목차별 배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재	2점
II	용도변경협의 = 자치사무/기관위임사무	8점
III	협의거부 = 취소소송 대상 거부처분 여부	13점
IV	설문의 해결	2점
계		25점

2 채점자의 채점포인트

II. 자치사무/기관위임사무 8점

- 판례 — 규정 형식과 취지 우선 고려 + 사무 성질(전국적 통일 처리 요부) + 경비부담·최종책임귀속 주체 아울러 고려
- 사안 — ① 건축법 제19조 규정형식·취지(제11조 건축허가권자의 전문·기술적 판단 기초) ② 전국적 통일 처리 불요(지역특성에 맞는 공용건축물 이용 협의) ③ 변상금 등 부과·귀속 주체 = 당해 지자체 → 자치사무

III. 협의거부 = 거부처분 여부 13점

- 거부처분 3요건(판례) — ① 신청한 행위가 처분 ② 거부가 신청인의 법적 상태에 변동 초래 ③ 법규상·조리상 신청권. 건축법 제29조 제1항·제19조 제2항 → 법규상 신청권 인정
- 신청 행위(용도변경협의)의 처분성 — 처분 정의(국민 권리·의무에 직접 관계) / 건축법 제29조 제1항 협의 + 제2항이 협의에 허가·신고 효력 부여 → 협의 실질 = 용도변경허가 또는 수리를 요하는 신고의 수리 → 처분
- 소결 — 신청권 있는 처분에 대한 거부 = 신청인의 법적 상태에 변동 초래 → 취소소송 대상 거부처분

3 수험생 답안현출 체크리스트

II 사무 성질

- 기관위임사무 판단기준 3요소(규정형식·취지 / 사무 성질 / 경비·책임귀속) 적시
- 사안 3중 논거로 자치사무 포섭

III 거부처분

- 거부처분 3요건 적시 + 법규상 신청권(건축법 제29조 제1항·제19조 제2항)
- 신청 행위(용도변경협의)의 처분성 별도 논증 — 협의 = 허가/수리 실질
- 소결 — 신청권 있는 처분에 대한 거부 = 법적 상태 변동 → 거부처분

4 항목별 세부배점

항목	세부내용	배점
I	문제의 소재(대전제·소전제추출)	2점
II	기관위임사무 판단기준 3요소(판례)	4점
	사안 3중 논거 → 자치사무 포섭	4점

항목	세부내용	배점
III	거부처분 3요건 + 법규상 신청권(제29조 제1항·제19조 제2항)	4점
	협의를 처분성(처분 정의 + 협의 = 허가/수리 실질)	6점
	소결 — 신청권 있는 처분 거부 → 법적 상태 변동	3점
IV	설문의 해결(묻는 문제에 대한 해답)	2점

5 득점 키워드 & 매칭별 예상득점표

채점 시 키워드 앞 ☐ 에 매칭된 항목을 ☒ 표시 (예상득점은 해당 묶음 매칭 기준)

목차	득점 키워드	예상득점
I	☐ 대전제 ☐ 소전제추출	2점
II	☐ 규정 형식과 취지 우선 ☐ 사무 성질(전국적 통일 처리 요부) ☐ 경비부담·최종책임귀속 주체 (판단기준)	4점
	☐ 건축법 제19조 규정형식·취지(제11조 전문·기술 판단 기초) ☐ 전국적 통일 처리 불요·지역특성 협의 ☐ 변상금 부과·귀속 = 당해 지자체 → 자치사무 (사안)	4점
III	☐ 신청 행위가 처분 ☐ 신청인의 법적 상태에 변동 초래 ☐ 법규상·조리상 신청권 (거부처분 3요건) ☐ 건축법 제29조 제1항·제19조 제2항 → 법규상 신청권	4점
	☐ 국민 권리·의무에 직접 관계 (처분 정의) ☐ 제2항이 협의에 허가·신고 효력 부여 ☐ 협의 실질 = 용도변경허가 또는 수리를 요하는 신고의 수리 → 처분 (협의의 처분성)	6점
	☐ 신청권 있는 처분에 대한 거부 = 법적 상태에 변동 초래 → 거부처분 (소결)	3점
IV	☐ 묻는 문제에 대한 해답(협의거부 = 취소소송 대상)	2점
총계		25점

6 전략적 시사점 & 출제의도

● 절대 누락 불가

III에서 거부처분 3요건을 세운 뒤, 신청한 행위인 「용도변경협의」 자체의 처분성(제29조 제2항이 협의에 허가·신고 효력을 부여 → 허가/수리 실질)을 별도로 논증해야 함. 협의의 처분성을 건너뛰고 바로 거부처분으로 결론내면 핵심 배점 상실.

● 고득점 분기점

II에서 자치사무 판단을 3요소(규정형식·취지 / 전국통일 요부 / 경비·책임귀속)로 각각 포섭. 세 논거 중 일부만 서술하면 감점.

● 연결

III 소결에서 「신청권 있는 처분에 대한 거부 = 법적 상태 변동」으로 3요건을 완결. 처분성·신청권만 인정하고 법적 상태 변동 논거를 빠뜨리지 않도록 주의.

출제의도

법령상 지자체장 처리 사무의 성질결정(자치사무/기관위임사무) 능력과, 거부처분 대상적격의 3요건 중 특히 「신청한 행위(협의) 자체의 처분성」을 건축법 제29조의 협의 구조(허가/수리 실질)에서 도출하는 능력을 테스트합니다.

제2문 · 설문 2 처분사유 1·2의 타당성

재량행위·처분시법·부당결부금지원칙

총점 30점

1 목차별 배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재	2점
II	협의거부 = 기속행위/재량행위	6점
III	처분시법 적용된 처분사유 1의 타당성	10점
IV	처분사유 2 = 부당결부금지원칙 위반 여부	10점
V	설문의 해결	2점
계		30점

2 채점자의 채점포인트

II. 기속행위/재량행위 6점

- 판례 — 근거법규의 체제·형식·문언 + 행정분야 주된 목적·특성 + 행위 자체의 개별적 성질·유형 모두 고려
- 사안 — 건축허가는 원칙 기속행위이나 토지 형질변경행위 수반 시 예외적 재량행위. 용도변경협의 = 건축허가 실질 + 형질변경 수반 → 재량행위

III. 처분사유 1의 타당성 10점

- 문제소재 — 행정기본법 제14조 제2항, 특별한 규정 없음 → 처분시법 원칙, 다만 처분 당시 법령 적용 곤란한 특별한 사정 여부
- 판례 — 개정으로 허가기준 변경 시 처분시 개정법령 적용이 원칙, 다만 소관청이 허가신청 수리하고도 이유 없이 처리를 늦춰 그 사이 기준이 변경된 특단의 사정이 있으면 불허가처분이 위법
- 사안 — B시장이 협의요청 접수 후 국회 계류 개정안을 인지하고 의도적으로 협의(통보)를 지연 → 처리 지연의 특별한 사정 → 처분시법이 적용된 처분사유 1은 타당하지 않음

IV. 부당결부금지원칙 위반 10점

- 판례 — 부당결부금지원칙 = 실질적 관련 없는 의무 부과·강제 금지. 실질적 관련성 = 원인적 관련성 + 목적적 관련성
- 사안 — 변상금은 협의거부로 이어지는 절차에서 부과된 것이 아님 → 원인적 관련성 없음 / 미납 변상금은 도로법 제69조 제4항 지방세 체납처분으로 징수해야 함에도 협의거부로 달성하려 함 → 목적적 관련성 없음 → 부당결부금지원칙 위반 → 처분사유 2는 타당하지 않음

3 수험생 답안현출 체크리스트

II 기속/재량

- 판단기준(체제·형식·문언 / 목적·특성 / 성질·유형) 적시
- 형질변경 수반 → 재량행위 결론

III 처분사유 1

- 행정기본법 제14조 제2항 처분시법 원칙 + 특별한 사정 쟁점화
- 처리 지연 예외 판례 적시
- 사안 — 의도적 협의 지연 = 특별한 사정 → 처분사유 1 타당 X 결론

IV 처분사유 2

- 부당결부금지원칙 개념 + 실질적 관련성 = 원인적 + 목적적 관련성 적시
- 사안 — 원인적 관련성 X(별개 절차) / 목적적 관련성 X(체납처분 절차로 징수해야) → 위반 결론

4 항목별 세부배점

항목	세부내용	배점
I	문제의 소재(대전제·소전제추출)	2점
II	기속/재량 판단기준(판례)	3점
	사안 — 형질변경 수반 → 재량행위	3점
III	처분시법 원칙(제14조 제2항) + 처리 지연 예외 판례	5점
	사안 — 의도적 협의 지연 = 특별한 사정 → 타당 X	5점
IV	부당결부금지·실질적 관련성(원인적+목적적) 판례	4점
	사안 — 원인적 X·목적적 X → 원칙 위반	6점
V	설문의 해결(묻는 문제에 대한 해답)	2점

5 득점 키워드 & 매칭별 예상득점표

채점 시 키워드 앞 ☐ 에 매칭된 항목을 ✓ 표시 (예상득점은 해당 묶음 매칭 기준)		
목차	득점 키워드	예상득점
I	☐ 대전제 ☐ 소전제추출	2점
II	☐ 근거법규 체제·형식·문언 ☐ 행정분야 주된 목적·특성 ☐ 행위 자체의 개별적 성질·유형 (판단기준)	3점
	☐ 건축허가 원칙 기속·형질변경 수반 시 예외 재량 ☐ 용도변경협의 = 건축허가 실질 + 형질변경 수반 → 재량행위 (사안)	3점
III	☐ 행정기본법 제14조 제2항 처분시법 원칙 ☐ 소관청이 수리하고도 이유 없이 처리 지연·그 사이 기준 변경 = 특단의 사정 → 위법 (판례)	5점
	☐ B시장이 개정안 인지하고 의도적으로 협의 지연 = 처리 지연 특별한 사정 ☐ 처분시법 적용된 처분사유 1 = 타당 X (사안포섭)	5점
IV	☐ 실질적 관련 없는 의무 부과·강제 금지 (부당결부금지) ☐ 실질적 관련성 = 원인적 관련성 + 목적적 관련성 (판례)	4점
	☐ 변상금 = 협의거부 절차와 별개 → 원인적 관련성 X ☐ 미납 변상금은 도로법 제69조 제4항 체납처분으로 징수 → 목적적 관련성 X ☐ 부당결부금지원칙 위반 → 처분사유 2 타당 X (사안포섭)	6점
V	☐ 묻는 문제에 대한 해답(재량행위 / 처분사유 1·2 모두 타당 X)	2점
총계		30점

6 전략적 시사점 & 출제의도

● 절대 누락 불가

III 에서 처분시법 원칙(행정기본법 제14조 제2항)을 세운 뒤, 「소관청의 이유 없는 처리 지연 중 기준 변경」이라는 예외 판례로 처분사유 1을 무너뜨리는 포섭, IV에서 실질적 관련성을 원인적·목적적 관련성 2요소로 분리해 각각 부정하는 포섭이 결론의 핵심.

● 고득점 분기점

IV 부당결부금지에서 「도로법 제69조 제4항 체납처분 절차로 징수해야 한다」는 목적적 관련성 부정 논거를 명시해야 변별. 원인적 관련성만 부정하고 끝내면 감점.

● 선결

II 기속/재량은 이후 처분사유 심사의 전제. 형질변경 수반 → 재량행위 논거를 간결히 확정(6점).

출제의도

용도변경협의거부의 법적 성질(재량행위) 선결 후, 처분시법주의의 예외(처리 지연)와 부당결부금지원칙(실질적 관련성 2요소)을 각각 처분사유 1·2에 적용해 두 사유의 타당성을 독립적으로 심사하는 능력을 테스트합니다.

제2문 · 설문 3 처분사유의 추가

처분사유 추가·변경제도·기본적 사실관계 동일성

총점 25점

1 목차별 배점

목차	항목	배점
I	문제의 소재	2점
II	처분사유 추가·변경제도 인정 여부	8점
III	추가사유 = 기본적 사실관계 동일성 한도 내 여부	13점
IV	설문의 해결	2점
계		25점

2 채점자의 채점포인트

II. 추가·변경제도 인정 여부 8점

- **학설** — ① 긍정설(소송물 = 위법성 일반, 분쟁 일회적 해결) ② 부정설(소송물 = 처분이유상 특정된 위법성, 이유제시의무·방어권·신뢰보호) ③ 제한적 긍정설
- **판례** — 당초 처분 근거 사유와 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내에서 다른 사유 추가·변경 가능
- **검토** — 분쟁 일회적 해결 + 방어권 보장(실질적 법치) + 신뢰보호 → 제한적 긍정설·판례 타당
- **소결** — 도로법 제72조 제1항과 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내에서 추가 가능

III. 기본적 사실관계 동일성 13점

- **판례** — 기본적 사실관계의 동일성유무 = 처분사유를 법률적 평가 이전의 구체적 사실에 착안, 그 기초가 되는 사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일 / 근거법령만 추가·변경하거나 당초사유를 구체화 하는 정도로 표시하는 데 불과한 경우는 새로운 사유 아님 / 처분시 이미 존재하고 당사자가 알았더라도 동일성 인정되는 것은 아님
- **사안** — 공유재산법 제81조 제1항과 도로법 제72조 제1항은 별개 법령으로 입법취지·징수목적·산정 기준금액·징수 재량 유무·징수절차가 상이 → 근거법령만 추가하는 경우 아님 → 기본적 사실관계의 동일성 없음

3 수험생 답안현출 체크리스트

II 인정 여부

- 학설 3설(긍정·부정·제한적 긍정) 대립 적시
- 판례(기본적 사실관계 동일 한도) 적시
- 검토 — 일회적 해결·방어권·신뢰보호 → 제한적 긍정설

III 동일성

- 동일성 판례 법리(구체적 사실 착안 / 근거법령만 추가 = 새 사유 X / 인지 무관) 적시
- 사안 — 별개 법령·5요소 상이 → 동일성 없음 결론

4 항목별 세부배점

항목	세부내용	배점
I	문제의 소재(대전제·소전제추출)	2점

항목	세부내용	배점
II	학설 3설(긍정·부정·제한적 긍정)	3점
	판례 + 검토 + 소결(제한적 긍정설)	5점
III	기본적 사실관계 동일성 판례 법리	5점
	사안 — 별개 법령·5요소 상이·인지 무관 → 동일성 없음	8점
IV	설문의 해결(문는 문제에 대한 해답)	2점

5 득점 키워드 & 매칭별 예상득점표

채점 시 키워드 앞 ☐ 에 매칭된 항목을 ✓ 표시 (예상득점은 해당 묶음 매칭 기준)

목차	득점 키워드	예상득점
I	☐ 대전제 ☐ 소전제추출	2점
II	☐ 긍정설(위법성 일반·일회적 해결) / ☐ 부정설(이유제시의무·방어권·신뢰보호) / ☐ 제한적 긍정설 (학설)	3점
	☐ 기본적 사실관계가 동일하다고 인정되는 한도 내 추가·변경 가능 (판례) ☐ 일회적 해결·방어권·신뢰보호 → 제한적 긍정설 (검토) ☐ 도로법 제72조 제1항과 동일 한도 내 추가 가능 (소결)	5점
III	☐ 법률적 평가 이전의 구체적 사실에 착안·사회적 사실관계가 기본적인 점에서 동일 ☐ 근거법령만 추가·변경 또는 당초사유 구체적 표시 = 새 사유 아님 ☐ 처분시 존재·당사자 인지했더라도 동일성 인정 X (판례)	5점
	☐ 공유재산법 제81조 제1항 vs 도로법 제72조 제1항 = 별개 법령 ☐ 입법취지·징수목적·산정 기준금액·징수 재량 유무·징수절차 상이 ☐ 근거법령만 추가 아님 → 기본적 사실관계 동일성 없음 (사안포섭)	8점
IV	☐ 문는 문제에 대한 해답(추가 허용 X / 당사자가 알았어도 허용 사정 아님)	2점
총계		25점

6 전략적 시사점 & 출제의도

● 절대 누락 불가

III 에서 공유재산법 제81조 제1항과 도로법 제72조 제1항이 별개 법령으로 징수목적·산정기준·재량 유무·절차가 상이하므로 「근거법령만 추가」에 해당하지 않아 동일성이 부정된다는 포섭, 그리고 「당사자가 알았더라도 동일성이 인정되는 것은 아니다」라는 판례 법리 적시가 결론의 핵심.

● 고득점 분기점

III 사안포섭에서 두 법령의 차이를 5요소(입법취지·징수목적·산정 기준금액·징수 재량 유무·징수절차)로 구체적으로 열거해야 변별. 「별개 법령이라 다르다」는 추상적 서술만으로는 배점 확보 부족(13점 대배점).

● 균형

II 는 학설 3설 → 판례 → 검토(제한적 긍정설)의 정형 흐름으로 8점 확보. 제도 인정 여부를 생략하고 바로 동일성으로 들어가지 않도록 주의.

출제의도

처분사유 추가·변경제도의 인정 근거(제한적 긍정설·판례)를 세운 뒤, 기본적 사실관계 동일성 판단(구체적 사실 착안 / 근거법령만 추가 여부 / 인지 무관 법리)을 별개 법령 간 변상금 부과 사안에 적용해 추가 허용 여부를 판정하는 능력을 테스트합니다.